

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1682/2532

อัยการ กรมอัยการ  
นาย ปรีชา เอี่ยม ทรัพย์

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 277 วรรคหนึ่ง, มาตรา 317 วรรคสาม

จำเลยใช้อุบายหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งมีอายุ 5 ปี 4 เดือน 11 วัน ให้ไปเก็บดอกไม้ในสวนแล้วจะให้เงิน ผู้เสียหายหลงเชื่อเดินตามจำเลยไปในสวน จำเลยกระทำชำเราผู้เสียหาย ดังนี้เป็นการกระทำที่ปราศจากเหตุอันสมควรพรากผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบสามปีไปเสียจากมารดาเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสาม อีกกระทงหนึ่ง

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 317, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3, 9 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 317, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 3, 9 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 ลงโทษจำคุก 18 ปี และความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 317 ลงโทษจำคุก 10 ปี รวมโทษจำคุก 28 ปี จำเลยอุทธรณ์ศาล  
อุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277  
วรรคแรก จำคุก 10 ปี ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาพรากผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 317 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์จำเลย  
ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว โจทก์มีเด็กหญิงอาภรณ์หรือนก ช่อประดิษฐ์  
ผู้เสียหาย กับเด็กหญิงอารีย์ ช่อประดิษฐ์น้องสาวผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่า วัน  
ที่ 14 มกราคม 2530 เวลาประมาณ 15 นาฬิกา ขณะที่ผู้เสียหายกับเด็กหญิงอารีย์  
กำลังเล่นกันอยู่ที่บริเวณบ้านพัก จำเลยมาพูดชวนไปเก็บดอกไม้ในสวนแล้วจะให้เงิน  
เมื่อผู้เสียหายกับเด็กหญิงอารีย์เดินตามจำเลยเข้าไปในสวนแล้ว จำเลยได้กระทำ  
ชำเราผู้เสียหายแล้วหลบหนีไป เห็นว่าขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน ผู้เสียหายกับ  
เด็กหญิงอารีย์ได้เห็นจำเลยในระยะใกล้ชัดเป็นเวลานานพอสมควร มีโอกาสพินิจ  
พิจารณาจำเลยได้ ไม่น่าจะจำตัวผิดพลาดหลังเกิดเหตุผู้เสียหายกับเด็กหญิงอารีย์  
ได้บอกนายดลกรและนางสมจิตร บิดามารดาทันทีว่าผู้เสียหายถูกชายที่มีหนวดและ  
ใส่แว่นตากระทำชำเรา และในวันรุ่งขึ้นจากวันเกิดเหตุผู้เสียหายกับเด็กหญิงอารีย์ได้  
พบจำเลยก็ได้ชี้บอกบิดามารดาว่า จำเลยเป็นคนกระทำชำเราผู้เสียหาย ซึ่งจำเลยไว้  
หนวดตรงตามที่ผู้เสียหายกับเด็กหญิงอารีย์ได้ระบุไว้ มารดาผู้เสียหายไปแจ้งต่อ  
พนักงานสอบสวนและนำผลตำรวจภูษิตไปจับจำเลยได้ ผู้เสียหายกับเด็กหญิง  
อารีย์ได้ชี้ตัวจำเลยยืนยันว่าเป็นผู้กระทำชำเราผู้เสียหาย ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ถ่าย  
ภาพการชี้ตัวไว้ นอกจากนี้ผู้เสียหายกับเด็กหญิงอารีย์ยังได้นำชี้ที่เกิดเหตุแสดงท่า  
ขณะเกิดเหตุให้พนักงานสอบสวนถ่ายภาพและทำแผนที่เกิดเหตุไว้ เห็นได้ว่าผู้เสีย  
หายกับเด็กหญิงอารีย์จดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริง ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายมีอายุ  
เพียง 5 ปี 4 เดือน 11 วัน และเด็กหญิงอารีย์มีอายุเพียง 4 ปี 4 เดือน 2 วัน คำเบิก  
ความตรงไปตรงมาตามประสาเด็กที่ไร้เดียงสา ไม่น่าเชื่อว่าจะมีการเลี่ยมสอนหรือ

บิดเบือนข้อเท็จจริงแต่ประการใดแม้คำเบิกความจะมีข้อแตกต่างกันไปบ้าง ก็ไม่ใช่สาระสำคัญถึงกับเป็นพินิจให้เห็นว่าผู้เสียหายกับเด็กหญิงอารีย์จำจำเลยไม่ได้ทั้งนายแพทย์วรวิทย์ โกวิทวรานุกรแพทย์ประจำโรงพยาบาลวชิรพยาบาลผู้ตรวจร่างกายของผู้เสียหายในวันเกิดเหตุนั้นเองได้เบิกความประกอบรายงานการตรวจชันสูตรบาดแผลข่มขืนกระทำชำเราว่า พบของเหลวชั้นลักษณะคล้ายน้ำอสุจิอยู่บริเวณปากช่องคลอด และบริเวณด้านหลังของปากช่องคลอดมีรอยฉีกขาด มีเลือดซึม เยื่อพรหมจารีฉีกขาดใหม่และมีความเห็นว่า ผู้เสียหายถูกกระทำชำเรามาสับนับสนุนคำเบิกความของผู้เสียหายกับเด็กหญิงอารีย์ให้มีน้ำหนักเชื่อถือได้มั่นคงโดยปราศจากข้อสงสัยว่า ผู้เสียหายถูกกระทำชำเราจริง และจำเลยเป็นผู้กระทำชำเรา ส่วนที่จำเลยนำสืบว่า ในวันเกิดเหตุจำเลยทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแต่เวลา 8.17 นาฬิกาถึงเวลา 16.30นาฬิกา นั้น ก็ได้รับความจากคำเบิกความของจำเลยเองว่า ระหว่างเวลาราชการจำเลยสามารถออกจากโรงพยาบาลไปข้างนอกได้ ทั้งระยะทางระหว่างบ้านจำเลยกับโรงพยาบาลศรีธัญญาห่างกันไม่ไกล เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาเพียง 20 นาที ที่เกิดเหตุห่างบ้านจำเลยประมาณ 100 เมตร ซึ่งจำเลยสามารถกลับไปบ้านหรือไปที่เกิดเหตุได้โดยสะดวกพยานฐานที่อยู่ของจำเลยไม่มีน้ำหนักพอที่จะให้รับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่า จำเลยมีความผิดฐานกระทำชำเราผู้เสียหายชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น และการที่จำเลยใช้อุบายหลอกลวงผู้เสียหายให้ไปเก็บดอกไม้ในสวนแล้วจะให้เงินเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อเดินตามจำเลยเข้าไปในสวนแล้ว จำเลยได้กระทำชำเราผู้เสียหาย จึงเป็นการกระทำที่ปราศจากเหตุอันสมควรพรากผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบสามปีไปเสียจากมารดาเพื่อการอนาจาร จำเลยจึงต้องมีความผิดตามข้อหาฐานนี้ตามที่โจทก์ฟ้องอีกกระบวนหนึ่ง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหาฐานนี้มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกินสิบสามปีไปเสีย  
จากมารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรและเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 317 วรรคสาม 91 อีกกระทงหนึ่งให้จำคุกอีก 6 ปี รวมโทษจำคุก 10  
ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคแรกแล้ว เป็นโจทก์จำคุก รวม 16 ปี  
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ